

1501105-16.2021.8.26.0320
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/01/2022
... Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO DA POSSE PARA USO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO - APENAMENTO BRANDO - FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO PRIVILEGIADO" E A PENA FOI ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501105-16.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501105-16.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2097832/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17260589 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 877/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2097832 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 877/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME HENRIQUE MARCONDES

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

GUILHERME HENRIQUE MARCONDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, VI (envolvimento de adolescente), ambos da Lei 11.343/06, pois, em tese, no dia 11 de abril de 2021, por volta das 10h20min, na esquina da Av. Jaime Cheque com a Rua Orlando Forster, próximo ao nº 139, Parque Nossa Senhora das Dores IV, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e idênticos propósitos com o adolescente Kaio Primo Ramos, traziam consigo, para comercialização com terceiros, aproximadamente 46,8g (quarenta e seis gramas e oito decigramas) da droga "cocaína", acondicionadas em 101 (cento e um) microtubos plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Defesa preliminar às fls. 133/134.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2021 (fls. 135/137).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogado o acusado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 177/182). A Defensoria Pública, por seu turno, pediu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, bem como realizou ponderações subsidiárias acerca da pena (fls. 188/209).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva merece acolhimento integral.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do denunciado, o auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, o auto de constatação de fls. 31/33 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 83/85.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista a prova oral amealhada.

Em juízo, foi ouvido apenas o Policial Gabriel Souza Barbosa de Oliveira Silva, que declarou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de venda de entorpecentes, quando o réu e outro indivíduo correram, ao avistarem a viatura. Após, foram detidos e abordados. Foram localizadas porções de drogas, tendo ambos confessado que estavam no tráfico. O adolescente portava certa quantia em dinheiro.

O outro miliciano, Carlos Henrique de Sá, não foi ouvido em édito, em virtude de seu falecimento, contudo na fase administrativa declarou que, em patrulhamento de rotina, avistou dois indivíduos no interior de uma feira livre. Um dos indivíduos estava com um volume grande na região da cintura, e o outro segurava algo na mão. O depoente pediu para eles pararem de andar, contudo tentaram evadir-se, sendo posteriormente detidos na Rua Jacob Roland Sobrinho, na altura do numeral 60. Em revista pessoal, foi encontrado com o indivíduo identificado como Guilherme Henrique Marcondes uma sacola contendo 101 (cento e um) "eppendorff's" de substância aparentando ser "cocaína". Já na posse do indivíduo identificado como Kaio Primo Ramos, foi encontrada a quantia R\$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais). Questionados, ambos confesaram que estavam praticando o tráfico (fl. 04).

Em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 07). Em pretório, porém,

disse que no dia dos fatos estava apenas comendo um pastel na feira. Declarou que conhecia o adolescente Kaio, que era traficante, e que começaram a conversar. Afirmou que, com a chegada da viatura, ambos tentaram correr. Ficou com receio, porque um dos policiais o perseguia, por causa de seus antecedentes infracionais. O adolescente dispensou alguma coisa durante o trajeto.

Nesse passo, note-se que a versão apresentada pelo acusado encontra-se ilhada no conjunto probatório colhido no bojo destes autos, cumprindo ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade. A respeito do tema, a jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

De fato, a informação de que o local consistia, efetivamente, em ponto de tráfico, bem como os antecedentes infracionais do denunciado, as circunstâncias da prisão e os depoimentos dos milicianos, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Nesse contexto, tendo os policiais asseverado que o próprio réu confessou que comercializava as drogas com ele apreendidas, no momento de sua prisão, descabido o pleito defensivo de desclassificação.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são normais à espécie, logo, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes. Deixo de aplicar a atenuante da menoridade relativa, uma vez que a pena-base partiu do mínimo legal, em decorrência da Súmula nº 231, do C. STJ. Em terceira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), pois o crime envolveu adolescente (artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas), tornando-se definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não se pode, de outro lado, reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, malgrado a primariedade, o réu ostenta inúmeros antecedentes infracionais (fl. 55/56), inferindo-se que pratica reiterada e continuamente o comércio espúrio desde a adolescência, o que

impede a incidência do benefício. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO DA POSSE PARA USO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA, ESCORADA NOS RELATOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – APENAMENTO BRANDO – FOI RECONHECIDO O "TRÁFICO PRIVILEGIADO" E A PENA FOI FIXADA COM BRANDURA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MINORANTE, DIANTE DO ENVOLVIMENTO ANTERIOR COM A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS QUANDO ADOLESCENTE, MAS SEM RECLAMO MINISTERIAL, PERMANECE COMO FIXADA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação Criminal 1500249-80.2018.8.26.0571; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019, g.n.)

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que possam mensurar a situação econômica do acusado.

Levando-se em consideração a quantidade de pena, a primariedade e os bons antecedentes, o regime inicial de pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Sendo imposta pena superior a 4 (quatro) anos, não se pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do artigo 44, do mesmo diploma legal, nem conceder a suspensão condicional da pena, conforme vedação expressa do "caput" do artigo 77, do CP.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado GUILHERME HENRIQUE MARCONDES, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, pela prática de conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Tendo sido o acusado beneficiado por decisão proferida em sede de HC pelo C. STJ (fls. 138/143), concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade, pois assistido pela DPE/SP.

P. I. C.

Limeira, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA